

1504101-18.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ CARLOS GONÇALVES JÚNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

LUIZ CARLOS GONÇALVES JUNIOR foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 15 de dezembro de 2021, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

1504101-18.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1504101-18.2021.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ CARLOS GONÇALVES JÚNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

LUIZ CARLOS GONÇALVES JUNIOR foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 15 de dezembro de 2021, por volta das 06h00min, na Rua Paulo Setúbal, nº 738, bairro Trevo, nesta Comarca, tinha em depósito e guardava drogas, para o consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; na mesma data, por volta das 03h00min, na Avenida Presidente Kennedy Guerra, nesta Comarca, em concurso com indivíduo não identificado, subtraiu, em proveito comum, mediante rompimento de obstáculo, bens pertencentes a L.R.O.

Oferecido aditamento à denúncia (fls. 112/115), para também atribuir ao réu, em concurso material com o crime de tráfico de drogas, a prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes, sendo recebida a

denúncia e o aditamento (fls. 117/118).

O réu foi notificado, citado e apresentou defesa prévia (fls. 146/147), sendo ratificado o recebimento da denúncia (fls. 148).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório (fls. 170).

Em alegações finais (fls. 174/178 e 182/195), o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia e a defesa a desclassificação da imputação de tráfico de drogas para posse de drogas para consumo pessoal e, quanto ao furto qualificado, a desclassificação para o delito de receptação.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade se consubstancia em autos de exibição e apreensão (fls. 09/10), de entrega (fls. 102), relatório de investigações (fls. 93/98) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 136/138).

A autoria, da mesma forma, restou devidamente demonstrada em desfavor do acusado.

O réu, em seu interrogatório judicial (fls. 170), negou a prática delitiva, aduzindo que, no dia dos fatos, estava dormindo quando foi acordado pelos policiais em sua residência. Disse que é usuário de drogas, tendo comprado entorpecentes para seu próprio consumo. Mencionou que desconhece o caderno com anotações referentes ao tráfico, pois o caderno que havia na residência era de seus sobrinhos. Por derradeiro, aduziu que comprou grande quantidade de drogas para não precisar sair outras vezes, pois estava cumprindo pena em regime aberto.

Tal versão restou fantasiosa e isolada do conjunto probatório.

A testemunha policial Alexandre Cassiano, em juízo (fls. 170), reconheceu pessoal e seguramente o réu como autor do delito e relatou que, na época dos fatos, recebeu denúncia de que o réu era traficante e guardava drogas em sua residência. Contou que informou a autoridade policial sobre a denúncia, sendo solicitado mandado de busca e apreensão. Declarou que foi até o local e adentrou o imóvel, visualizando o acusado, o pai deste e três crianças. Disse que efetuou averiguação pelo local, encontrando sacola plástica com drogas escondida em caixa acoplada de vaso sanitário. Mencionou que foram localizados noventa e cinco papелotes de maconha prontos para a venda, bem como caderno com anotações relativas à contabilidade do tráfico. Asseverou que o réu negou a prática delitiva, aduzindo que as drogas eram para seu próprio consumo. Afirmou que realizou busca no quintal da residência, sendo localizados onze tambores de Vedacit. Declarou que o acusado afirmou que os tambores pertenciam a amigo; porém, não disse quem era o amigo, tampouco apresentou nota fiscal. Narrou que, posteriormente, o proprietário dos tambores foi localizado, sendo informado que o acusado havia subtraído os tambores de sua loja horas antes do cumprimento do mandado de busca e apreensão. Salientou que a vítima registrou boletim de ocorrência em relação ao furto dos tambores, constatando-se por meio de imagens das câmeras de segurança que o réu utilizou seu próprio veículo para transportar a res furtiva. Relatou que a denúncia informava o nome completo do réu, seu vulgo e o local onde guardava as drogas. Afirmou que o vulgo do acusado era "Juninho Literatura". Mencionou que a denúncia encaminhou fotografias do réu, de seus documentos e de caderno de anotações. Disse que o réu não forneceu nenhuma informação sobre os nomes escritos nas anotações. Esclareceu que o pai do acusado afirmou que não tinha conhecimento sobre as drogas, assim como os tambores subtraídos. Por fim, declarou que a denúncia não informava que o local era ponto de tráfico de drogas.

A testemunha policial Alexandre Martins, em juízo (fls. 170), reconheceu pessoal e seguramente o réu como autor do delito e apresentou relato idêntico ao da aludida testemunha, acrescentando que o réu constava em investigação sobre homicídio; porém, não havia indícios de que o acusado tinha envolvimento com tráfico de drogas. Por derradeiro, relatou que havia informações de que o réu pertencia a organização criminosa.

Ressalte-se que "no que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão

do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário" (TJ-SP - APL: 00347063420118260451 SP 0034706-34.2011.8.26.0451, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 21/08/2014, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/08/2014).

Ademais, os depoimentos prestados pelos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas, certos e seguros sobre a forma como se deu a abordagem e a prisão do acusado, não havendo qualquer discrepância que pudesse infirmar a veracidade das declarações. Ressalte-se, ainda, que os depoimentos se encontram em total harmonia com o inquérito policial, não havendo qualquer elemento probatório que demonstre a intenção deliberada daqueles em prejudicá-lo gratuitamente com tão grave acusação.

Estas, pois, as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Desta forma, diante de tal quadro probatório, patente a responsabilidade criminal do acusado em relação ao crime de tráfico de drogas, pois as provas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira incontroversa a propriedade das drogas pelo réu e a sua intenção de difusão, inclusive ante a circunstância da prisão, a quantidade e forma de acondicionamento do estupefaciente, tudo a comprovar o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 28, § 2º, do mesmo diploma legal, não havendo que se falar, portanto, em absolvição ou, ainda, em desclassificação.

Também devidamente confirmada pelas provas produzidas a prática do crime de furto, designando de maneira categórica a forma de execução da empreitada delituosa, tendo o réu subtraído a res furtiva horas antes do cumprimento do mandado de busca e apreensão, conforme depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela diligência e relatório de investigações (fls. 93/98), não havendo o que se falar, portanto, em absolvição ou, ainda, em desclassificação.

Por sua vez, em relação à qualificadora do concurso de agentes (art. 155, § 4º, IV, do CP), esta restou comprovada ante as imagens das câmeras de monitoramento do local dos fatos, conforme relatório de investigações (fls. 93/98), sendo desnecessárias maiores aventuras hermenêuticas para o deslinde da questão.

Por fim, em relação à qualificadora de rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I), esta não deve ser reconhecida, ante a ausência do imprescindível laudo pericial que confirme tal circunstância, pois, como se sabe, por se tratar o furto de crime material e que, pois, deixa vestígios, a ausência de perícia técnica quanto ao rompimento de obstáculo à subtração da coisa impossibilita o reconhecimento da qualificadora respectiva (RT 639/307; RT 639/278; RJDTCRIM 18/87; TACRIM/SP - Apelação Criminal nº 798.721/3, rel. Rubens Elias, j. 09.06.93; TJ/SP - Apelação Criminal n.º 172.795-3, rel: David Haddad - j. 12.12.9).

Assim sendo, considero o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, restando a individualização da pena.

1) Do crime de tráfico de drogas:

Tendo em vista a normal intensidade da conduta do réu, que não desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito; seus maus antecedentes (fls. 54); e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa no valor de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo legal. Reconheço a circunstância agravante da reincidência (fls. 53), exasperando a reprimenda em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo legal.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena.

2) Do crime de furto qualificado:

Tendo em vista a normal intensidade da conduta do réu, que não desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito; seus maus antecedentes (fls. 54); e demais circunstâncias e consequências do delito, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo legal.

Reconheço a circunstância agravante da reincidência (fls. 53), exasperando a

reprimenda em 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de reclusão.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena.

As penas privativas de liberdade deverão ser somadas, a teor do disposto no art. 69 do CP, a resultar, pois, em reprimenda final de 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 612 (seiscentos e doze) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo legal.

Em razão do quantum de pena aplicado e da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, a tratar de tráfico de drogas, crime contra a saúde pública, e delito de furto qualificado, praticados em meio a fase de isolamento social decorrente da atual pandemia de Covid-19, sem prejuízo da reincidência do réu (fls. 53), a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 Rel. Guilherme G. Strenger, j. 07/05/2014; TJSP HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Ante o exposto, CONDENO o réu LUIZ CARLOS GONÇALVES JUNIOR, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal, a cumprir pena de 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar multa no valor de 612 (seiscentos e doze) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal.

Ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos das r. decisões proferidas às fls. 63/65 e 148, cujos fundamentos passam a fazer parte integrante da presente como razão de decidir (STF - HC nº HC 120366 AgR/RS; RE nº 628511 AgR/SP; HC nº 111831 AgR/MT; RHC nº 116166/SP; HC nº 115773 AgR/PE; RHC nº 120982 AgR/SP), somados aos fundamentos para a fixação das penas-bases e do regime prisional, e com fulcro no art. 387, § 1º, do referido diploma legal, não poderá o sentenciado recorrer em liberdade, recomendando-se na prisão em que se encontra. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no livro do rol dos culpados. Autorizo, ainda, a incineração das substâncias apreendidas, providenciando-se o necessário.

Havendo outros bens apreendidos, proceda-se à devolução, destruição e/ou doação.

Custas processuais nas formas da lei.

P.R.I.C.

Praia Grande, 13 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA